

《[문제1] 사용자인乙 주식회사는 소속 근로자인甲에 대해 유인물 배포 등 행위와 성명서 발표 및 기사 게재로 인한乙 주식회사에 대한 명예훼손행위를 근거로 갑을 3월의 징계처분을 하였다.甲과 A노동조합은 2018. 9. 7. B지방노동위원회에 위 징계처분이 부당징계 및 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 구제신청을 하였다. 그러나 B지방노동위원회는 2018. 11. 6. 위 구제신청을 모두 기각하였다.甲과 A노동조합은 B지방노동위원회의 기각결정에 불복하여 2018. 12. 20. 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2019. 3. 5. 유인물 배포 등 행위가 징계사유에 해당할 뿐만 아니라 징계 양정이 적정하고, 노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1호의 부당노동행위에 해당하지 않는다는 이유로 재심신청을 모두 기각하였다. 이에甲은 중앙노동위원회의 재심에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다.甲은 중앙노동위원회가 재심판정을 하면서 관계 법령상 개의 및 의결 정족수를 충족하지 않았다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것) (50점)

(물음2) 중앙노동위원회는 이 소송의 계속 중에甲과 A노동조합의 유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당하여 징계사유에 해당한다고 추가적으로 주장한다. 이러한 중앙노동위원회의 주장이 타당한지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 취소소송 계속 중 피고인 중앙노동위원회가 징계사유를 추가적으로 주장하는 것의 허용 여부 및 타당성

I 문제의 제기

-사안에서甲은 중앙노동위원회의 재심판정에 대한 취소소송 계속 중 중앙노동위원회가 기존 재심판정의 사유 외에 유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당하여 징계사유가 된다는 새로운 사유를 추가하여 주장하고 있다. 쟁점으로 <취소소송 계속 중 중앙노동위원회가 새로운 사유를 추가하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 중앙노동위원회의 새로운 주장 추가가 소송상 허용되는지 논한다.

II 처분사유의 추가·변경의 법리

1. 의의 및 인정 근거

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 처분 당시에 제시했던 구체적 근거 사유를 소송 계속 중에 새로운 사유로 교체하거나 보충하는 것을 말한다. 행정소송법에는 이에 관한 명문의 규정이 없으나, “판례”와 학설은 행정의 능률성과 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 근거로 일정한 범위 내에서 이를 인정하고 있다.

2. 허용 한계 : 기본적 사실관계의 동일성

(1) 동일성의 의미

- “판례”는 처분사유의 추가·변경이 허용되기 위해서는 추가 또는 변경되는 사유가 당초의 처분사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되어야 한다고 판시하고 있다. 여기서 동일성 여부는 서구적·추상적으로 판단할 것이 아니라, 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 피해 대상 등을 종합하여 사회적 사실관계가 객관적으로 동일한지 여부에 따라 판단한다.

(2) 시간적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 시(재심판정 시)를 기준으로 그 이전에 이미 존재했던 사유에 한하여 가능하다. 처분 이후에 발생한 새로운 사실을 근거로 사유를 추가하는 것은 허용되지 않는다.

(3) 절차적 한계

- 추가하려는 사유가 당초 사유와 동일성이 인정되더라도, 법원은 당사자의 방어권 행사에 지장을 주지 않는 범위 내에서 이를 허용해야 한다.

III 사안의 적용

1. 추가 사유와 당초 사유의 동일성 검토

(1) 당초의 사유

- 중앙노동위원회가 재심판정을 내릴 때 근거로 삼은 사유는甲의 ‘유인물 배포 등 행위’ 및 ‘성명서 발표 및 기사 게재로 인한 명예훼손행위’이다.

(2) 추가된 사유

- 소송 계속 중 중앙노동위원회가 새롭게 주장하는 사유는 ‘유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당한다’는 것이다.

(3) 판단

- 중앙노동위원회의 추가 주장은 당초 징계사유로 삼았던 ‘유인물 배포행위’라는 객관적 사실을 바탕으로, 그 행위의 법적 성격이나 평가를 정당성 없는 노동조합행위로 구체화하거나 보충하는 것에 해당한다. 이는 동일한 행위(유인물 배포)에 대한 법적 평가의 관점을 달리하는 것이거나 구체적 사실을 보완하는 것으로서, 사회적 사실관계의 객관적 측면에서 시간적·장소적 동일성이 인정된다고 볼 수 있다.

2. 소송경제 및 방어권 보호 측면

- 중앙노동위원회의 이러한 주장은 새로운 징계사유를 창설하는 것이 아니라, 이미 징계대상으로 삼았던 행위의 부당성을 논증하는 과정에서 나온 것이다. 따라서 원고인甲의 입장에서 전혀 예상치 못한 새로운 사실관계에 대한 방어를 강요받는 것으로 보기 어려우며, 이를 소송 절차 내에서 판단하는 것이 분쟁의 일회적 해결이라는 취지에도 부합한다.

IV 결론

- 중앙노동위원회가 소송 계속 중 추가로 주장한 사유는 당초의 재심판정 사유인 유인물 배포 등 행위와 기본적 사실관계의 동일성이 인정된다. 이는 새로운 처분사유를 내세우는 것이 아니라 당초 사유를 구체화하거나 그 법적 근거를 명확히 하는 범위 내에 있다고 판단된다. 따라서 “판례”의 처분사유 추가·변경 법리에 비추어 볼 때 중앙노동위원회의 주장은 허용될 수 있으며, 해당 주장이 사실로 밝혀질 경우 징계사유의 적정성을 뒷받침하는 근거로 활용될 수 있으므로 타당하다고 할 것이다.